

Sotsiaalsem Euroopa sai Eesti eesistumise ajal märgilise pitseri



Kati Keel

eurokoordinatsiooni ja välissuhete osakonna nõunik, sotsiaalministeerium

Euroopa sotsiaalõiguste sambasse on koondatud 20 põhimõtet sotsiaalkaitse ja sotsiaalse kaasatuse, tööturu võrdsete võimaluste ja õiglaste töötingimuste valdkonnast, mida kõik Euroopa Liidu liikmesriigid peavad oma kodanike jaoks kõige olulisemaks.

Sotsiaalteemad on Euroopa Liidus üha suurema tähelepanu all. Ühelt poolt räägitakse tänagi veel kriiside sotsiaalsetest tagajärgedest, selle kõrval on aga aina tugevamalt pildil arusaam, et kõigi Euroopa riikide ees on uued ülesanded, millega tuleb kohaneda. Olulised on demograafiaküsimused, vananev rahvastik, kiiresti muutuv töömaailm, tehnoloogia areng, majanduse digitaliseerumine.

Selle tulemusena on Euroopa Liit võtnud luubi alla sotsiaalvaldkonna, oleme ümber mõtestamas sotsiaalpoliitikas tehtavat. Tuleb hinnata, kas meie ühised jõupingutused on piisavad, et väljakutsetega toime tulla.

Juba eelmisel kevadel alustas Euroopa Komisjon EL sotsiaalvaldkonna tuleviku aruteludega ja oluline verstapost nendele aruteludele seati Göteborgi tippkohtumisel 17. novembril. Seal istusid ühe laua taga Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker, Euroopa Parlamendi president Antonio Tajani ja eesistujariigi peaministrina Jüri Ratas, kes allkirjastasid Euroopa sotsiaalõiguste samba proklamatsiooni. **Sellega näidati**

kõrgeimal poliitilisel tasemel ühist soovi liikuda sotsiaalsema Euroopa suunas, püüdu liikuda oma kodanikele lähemale ning panna inimene oma vajaduste ja õigustega edasise poliitika keskmesse.

Mis on Euroopa sotsiaalõiguste sammas?

Eeskätt on see poliitiline deklaratsioon ja väärtuspõhine kokkulepe, mis kirjeldab ettekujutust sotsiaalsest Euroopast. Sambasse on koondatud 20 põhimõtet sotsiaalkaitse ja sotsiaalse kaasatuse, tööturu võrdsete võimaluste ja õiglaste töötingimuste valdkonnast, mida kõik Euroopa Liidu liikmesriigid peavad oma kodanike jaoks kõige olulisemaks. Seega annab sotsiaalõiguste sammas raamistiku, millest edasises tegevuses juhinduda.

Üks põhimõte selles kokkuleppes näiteks on, et **kõigil töötajatel peab olema õigus piisavale sotsiaalkaitsele,** olenemata sellest, milline on tema töösuhe. Tulevikutöö arutelude taustal on see mõte väga oluline, sest tekkimas on uued töövormid, mis pakuvad

inimestele töötamiseks suuremat paindlikkust, kuid nendega võib kaasneda ka negatiivset, näiteks võib väheneda töötajate sotsiaalne kaitstus ja kindlustunne.

Teiseks näiteks on põhimõte, mille järgi on kõigil õigus **kvaliteetsele ja tasukohasele pikaajalise hoolduse teenusele**. Kuna rahvastik vananeb ja tööealise elanikkonna osa väheneb, on pikaajalise hoolduse korraldamine, kättesaadavus ja rahastamine nii Eestis kui ka teistes EL riikides üks sotsiaalvaldkonna keerukamaid proovikive.

Sambas räägitakse ka sellest, et lapsevanematel ja hoolduskohustusega inimestel peab olema õigus piisavale puhkusele ja paindlikule töökorraldusele. Selle põhimõtte eesmärk on soodustada naiste tööturul osalemist ja tööellu naasmist ning hoolduskoormuse ühtlasemat jagamist naiste ja meeste vahel. Riigiti on töö ja pereelu ühitamise võimalused ja korraldus praegu väga erinev.

Need on vaid üksikut näited. Kokkulepped on eesmärgid erinevatest valdkondadest, näiteks räägitakse ka sellest, et inimestel peavad olema **ajakohased oskused**, mis lasevad neil edukalt tööelus ja ühiskonnas osaleda; tuleb tagada **naiste ja meeste võrdsed võimalused ja võrdne kohtlemine; lastel on õigus kaitsele vaesuse eest**; igaühel on õigus **miinimumsissetuleku** toetusele; abivajajatele tuleb tagada **juurdepääs kvaliteetsele sotsiaalelamispinnale või eluasemetoetusele** jne. Põhimõtete loetelu võiks veel pikalt jätkata ja kõigist neist tuleb poliitika kavandamisel lähtuda. Kokkulepituga soovitakse saavutada, et inimestel oleks tuleviku arengutega lihtsam sammu pidada, et Euroopa Liit oleks tugevam ja vastaks paremini oma kodanike ootustele.

Mis saab edasi?

Sotsiaalvaldkonnas räägime tihti n-ö pädevuste jaotusest, ehk sellest, kui kaugele Euroopa Liit saab ja tohib oma seaduste ja

poliitikaga üldse minna. Selline arutelu eelnes ka sotsiaalõiguste samba kokkuleppele, sest liikmesriigid on alati varmad kaitsma oma sotsiaalkaitse- ja sotsiaalkindlustussüsteemi ülesehitust. Sotsiaalvaldkonnas on Euroopa Liidu sekkumisõigus küll piiratud, kuid eks alati käib ka piiride kompamine.

Sotsiaalõiguste sambas sisalduvad põhimõtted ei ole siiski otse jõustatavad. Tegu on väärtuspõhise kokkuleppega, mis näitab suunda, kuhu pürgida. Seega ei tähenda samba vastuvõtmine seda, et Euroopa Liit hakkaks iga selles sisalduvat põhimõtet õigusaktiga reguleerima.

Kuid ei tohi ka arvata, et tegu on tühipalja paberiga, millel puudub otsene mõju ja tulem. Vastupidi. 20 kokkulepitud põhimõtet tuleb hakata ellu viima nii Euroopa Liidu, liikmesriikide kui ka kohalike ja piirkondlike meetmete ja tegevusega. Ja kõike ikka sellel tasandil, kus seda saab teha kõige efektiivsemalt ja tulemuslikumalt. Mitmete sambas sisalduvate põhimõtete elluviimine ei olegi Euroopa Liidu pädevuses ja vastutus nende eest lasub riikidel.

Võtame näiteks põhimõtte, mille kohaselt on pensionil oleval töötajal õigus saada pensioni, mis vastab panusele ja tagab piisava sissetuleku. See on kindlasti riigisisene küsimus, sest pensionipoliitika ei ole Euroopa Liidu pädevuses.

Seega peab suur osa sambas sisalduvast teostuma liikmesriikides, Euroopa Liidu tasandil saame koos vaadata ja võrrelda, kuidas riikidel põhimõtete elluviimine läheb. Teadupärast on Euroopa Liidul lisaks regulatsioonile ka teisi hoobasid mõju avaldamiseks – saab võrrelda oma olukorda teiste riikidega ja vaadata, kellelt tasub õppida või midagi üle võtta.

Mõnes sotsiaalpoliitika valdkonnas saab Euroopa Liit miinimumpõhimõtteid kehtestada ka seadusandlusega, et inimestel oleks tagatud teatud õigused ja turvatunne

kõikjal ühte meele. Need valdkonnad on kirjas aluslepingutes. Näiteks arutame praegu direktiivi, mis tahab tõsta vanemapuhkuste miinimumstandardeid. Samuti on Euroopa Liidu pädevuses näiteks ka võrdse kohtlemise, töötervishoiu ja tööohutuse valdkond.

Euroopa Liidu õigustik ongi välja kujunenud järk-järgult ja seetõttu on mõned sambas sisalduvad valdkonnad liidu tasemel paremini reguleeritud kui teised. Samba vastuvõtmine annabki nüüd võimaluse vaadata uute suundumuste taustal üle kehtivad Euroopa Liidu sotsiaalvaldkonna regulatsioonid, hinnata nende asjakohasust ning vajadusel tuvastada

ka uusi valdkondi, kus norme on vaja seada riikide üleselt.

Lõpetuseks

Euroopa sotsiaalõiguste samba vastuvõtmine on Euroopa Liidule kindlasti märgiline samm. Praegu me veel ei tea, kui kaugele kokkulepitu elluviimisega jõutakse. See selgub järgneva kümnendi jooksul. Kõigis nendes teemades kindlasti arutelud jätkuvad. Samba saatus sõltub liikmesriikidest ja Euroopa Liidu institutsioonidest ning sellest, milliseid samme oleme valmis astuma ja kuivõrd suudame hoida sotsiaalteemasid fookuses. **S**

*Euroopa sotsiaalõiguste samba teksti leiab Euroopa Komisjoni veebilehelt
<https://ec.europa.eu> -> Prioriteedid -> Süvendatud ja õiglasem rahaliit*